

특 허 심 판 원  
제 00 부  
심 결

심 판 변 호 2003당(취소판결)0000  
사 건 표 시 실용신안등록 제00000호 「〇〇〇」의 무효  
청 구 인 〇〇〇  
서울 〇〇구 〇〇동 000  
대리인 변리사 〇〇〇  
서울 강남구 〇〇동 000-00  
피 청 구 인 〇〇〇  
서울 〇〇구 〇〇동 000  
대리인 변리사 〇〇〇  
서울 강남구 〇〇동 000-00  
원 심 결 특허심판원 2001. 00. 00.자 2000당0000 심결  
환 송 전 판 결 특허법원 2002. 00. 00. 선고 2001허0000 판결  
환 송 판 결 대법원 2003. 00. 00. 선고 2002후0000 판결  
취소 확정 판결 특허법원 2003. 00. 00. 선고 2003허0000 판결  
심 결 일 0000. 00. 00.

주 문

1. 이 사건 심판청구를 기각한다.
2. 심판비용은 청구인이 부담한다.

청 구 취 지

1. 실용신안등록 제00000호를 무효로 한다.
2. 심판비용은 피청구인이 부담한다.

이 유

1. 이 사건 등록고안 : 실용신안등록 제00000호

2. 원심결의 요지

이 사건 등록고안은 그 출원 전에 공지된 기술이어서 신규성이 없다는 이유로 그 등록이 무효라는 심결을 하였다.

3. 특허법원 판결(2003허0000 판결)의 요지

이 사건 등록고안과 비교대상고안 1(공개실용신안공보 89-6139호, 1989. 5. 12. 공개)을 비교하여 보면, 그 수납부의 형상에 있어서 비교대상고안 1의 수납부(3) 형상이 이 사건 등록고안과 같이 일정 깊이까지의 직경이 동일하다고 단정할 수 없고, 고정홈 상단의 구조와 거기에 박혀 고정될 악세사리의 파지 방식이 다를 뿐만 아니라, 비교대상고안 1의 수납부(3)가 이 사건 등록고안과 같이 사출성형이 가능한 플라스틱 재료로 되어 있다고 보기도 어려워 이 사건 등록고안과 비교대상고안 1은 장신구의 재질에서도 차이가 있으므로 이 사건 등록고안은 비교대

상고안 1과 다르고, 그로부터 이 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 “통상의 기술자”라 한다)가 극히 용이하게 고안할 수 있다고 보기도 어렵다.

이 사건 등록고안과 비교대상고안 2(일본 공개실용신안공보 소63-191916호, 1988. 12. 9. 공개)를 비교하여 보면, 비교대상고안 2에서 안치홈(2)의 상단에 안쪽으로 접혀질 수 있는 얇은 협지부(3)가 수직방향으로 연장되어 있는 구성이 이 사건 등록고안에서 고정홈이 일정 깊이까지 동일한 직경을 갖고 있는 구성과 일견 유사하게 보이지만, 비교대상고안 2의 협지부(3)는 장신구 표면에 형성된 것이 아니라, 별개로 만들어진 뒤 홀더 상단에 끼워 맞추어져 고정되는 것이어서 이 사건 등록고안의 일정 깊이까지 동일한 직경을 갖는 고정홈과 다르고, 비교대상고안 2는 안치홈(2)에 인조보석(22)이 삽입된 후에 협지부(3)가 인조보석(22)의 가장 넓은 가장자리에서 안쪽으로 구부러져 접혀지면서 인조보석(22)을 감싸는 방식에 의해 인조보석(22)이 고정되는 것임을 알 수 있어, 고정홈(102)에 악세사리(인조보석)가 강제로 끼워진 후 플라스틱인 장신구 재질의 신축력에 의하여 악세사리가 고정되는 이 사건 등록고안과는 고정홈 상단의 구조와 거기에 박혀 고정될 악세사리의 파지 방식이 서로 달라 이 사건 등록고안은 비교대상고안 2와 다르고, 그로부터 당업자가 극히 용이하게 고안할 수 있다고 보기도 어렵다.

#### 4. 판단

심결의 취소판결이 확정된 때부터 특허심판원에 양 당사자로부터 새로운 주장 및 증거의 제출이 없으므로 특허법원의 취소 확정 판결의 기본 이유와 같이 이 사건 등록고안의 등록이 무효로 되어야 한다는 청구인의 주장은 받아들일 수 없다.

#### 5. 결론

그러므로 이 사건 심판청구를 기각하고, 심판비용은 청구인이 부담하기로 하여 주문과 같이 심결한다.

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 심판장 | 심판관 | OOO |
|     | 심판관 | OOO |
|     | 심판관 | OOO |